

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1934/2531	นางจิตติ เอี่ยมประเสริฐ	โจทก์
	นายสมบูรณ์ บุรณะอำนาจ	จำเลย
	นางจิตติ เอี่ยมประเสริฐ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์และจำเลยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยโดยโจทก์ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไปอีก จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 146)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนและขนย้ายบ้านเรือนออกไปจากที่ดินของโจทก์ตามโฉนดเลขที่ 8561 ตำบลหรือแขวงบางบอนอำเภอหรือเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา (อันดับ 131)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 146)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา โดยที่โจทก์เสียค่าขึ้นศาลมาเพียง 200 บาท จึงไม่คืนค่าขึ้นศาลให้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา โดยที่โจทก์เสียค่าขึ้นศาลมาเพียง 200 บาท จึงไม่คืนค่าขึ้นศาลให้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>